

1500188-71.2022.8.26.0575

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcelo Luiz Leano

Comarca: São José do Rio Pardo

Foro: Foro de São José do Rio Pardo

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 17/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2080643/2022 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO, 23814695 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO, 559/22/214 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DAIANE LUNARA ELIZEI

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcelo Luiz ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Pardo

Foro de São José do Rio Pardo

2ª Vara

Praça dos Três Poderes, nº 3, Sao Jose do Rio Pardo-SP - cep 13720-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500188-71.2022.8.26.0575 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500188-71.2022.8.26.0575

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2080643/2022 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO, 23814695 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO, 559/22/214 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DAIANE LUNARA ELIZEI

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcelo Luiz Leano

Vistos,

DAIANE LUNARA ELIZEI, devidamente qualificada nos autos, foi denunciada pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e está sendo processada como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, porque, no dia 23 de março de 2022, por volta das 17hs, na “biqueira do SBT”, localizada na Rua Joao Quessada, nesta cidade e comarca, guardava, tinha em depósito e vendia 36 pinos contendo cocaína, pesando cerca de 40g; 27 pedras de crack, subproduto da cocaína, com peso aproximado de 8g; e, 21 trouxinhas de Cannabis sativa L, popularmente conhecida como maconha, pesando cerca de 31g (cf. auto de constatação preliminar de fls. 16/17), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A acusada foi presa em flagrante delito (fl. 01/06), sendo concedida liberdade provisória com medidas cautelares (fls. 36/39).

A ré foi notificada em audiência de custódia (fls. 65/68) e apresentou defesa escrita (fls. 54/64).

A denúncia foi recebida, e na mesma decisão foi designada a audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 79/80).

Durante a instrução do feito, foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e interrogou-se a acusada. (cf. mídia armazenada no sistema SAJ)

Em sede de alegações finais, o Ministério Público manifestou-se em audiência pela procedência da ação nos exatos termos da denúncia. Por sua vez, a Defesa reiterou os termos da defesa prévia (fls. 54/64). (cf. mídia armazenada no SAJ)

É o relatório. Fundamento e decido.

A pretensão estatal punitiva é procedente.

A materialidade do delito está estampada nas provas arregimentadas perante a autoridade policial, notadamente pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01/06, no auto de exibição e apreensão de fls. 14/15, bem como pelos laudos químico-toxicológicos de fls. 69/71, 72/74 e 75/77, prova técnica a constatar que se tratavam de substâncias de uso e comércio proscritos pela legislação brasileira. A autoria, por sua vez, restou demonstrada pelas provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A testemunha Rivaldo Luciano Tonhão, policial militar, disse, quando ouvido em juízo, que o local da ocorrência é conhecido por intenso tráfico, por essa razão, posicionaram-se de forma estratégica para observar a movimentação, tendo identificado a ré no local, que se movimentava entre atender os usuários e buscar objetos em uma moita de capim próxima, entregando aos usuários e recolhendo o dinheiro. Observadas em torno de 5 a 6 vendas, realizou-se a abordagem, localizando com a ré R\$ 10,00, e no local próximo onde a acusada se deslocava, localizaram em uma sacola plástica mais R\$ 85,00, 36 pinos de cocaína, 27 pedras de crack e 21 invólucros de maconha. Indagada, a acusada negou a traficância, sendo dada voz de prisão e conduzida ao plantão, onde foi ratificado o flagrante. Informou que já conhecia a ré daquele local, e que a mesma continua frequentando a região, mas que foi a primeira vez que a ré foi surpreendida em atitude de tráfico. Declarou ainda que somente a ré se deslocava até o ponto onde foram localizados os entorpecentes, uma moita próxima a um poste. (cf. mídia armazenada no SAJ).

Corroborando as declarações de sua colega de farda, João Paulo Gonçalves Parra, declarou perante a autoridade judicial, que a “biqueira do sbt” é bastante conhecida pelo tráfico de drogas, onde observaram a acusada em movimentação própria de traficância, próximo a um ponto de ônibus. Abordada, com a ré localizaram R\$ 10,00 e no local próximo a ela 36 pinos, 27 pedras de crack e 21 invólucros de maconha, mais uma quantia em dinheiro, R\$ 85,00, em uma sacola. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão. Registrou ainda que a acusada é vista constantemente no mesmo local da prisão. Narrou ainda que o local é bastante guarnecido de matagal, o que dificulta visualizar quando os traficantes escondem as drogas, e que só foi possível determinar onde a ré escondia os entorpecentes em razão do tempo em que observaram a ação da mesma. Que apenas a ré se aproximava do local onde as drogas estavam escondidas e foram localizadas. Informou ainda que foi a primeira vez em que a ré foi vista no local em situação de traficância. (cf. mídia armazenada no SAJ)

Ao final, sob o crivo do contraditório, a ré foi interrogada e negou os fatos a ela imputados, admitindo que as drogas apreendidas pertenciam a uma terceira pessoa que solicitou que as guardasse. (cf. mídia armazenada no SAJ).

Essa é a prova oral colhida.

O conjunto probatório mostra-se isento de dúvidas, diante das provas constantes dos autos, de forma que os indícios amealhados durante a instrução processual formam um conjunto coeso, indicando a ré como autora do delito.

Ademais, os agentes públicos, narraram com detalhes e de forma convincente e harmoniosa a apreensão da droga e a participação da ré no delito, tendo a acusada inclusive admitido que guardava os entorpecentes apreendidos.

A propósito, já se decidiu que:

“Assente, de forma pacífica, na jurisprudência dos Tribunais pátrios, que os depoimentos de policiais quando coerentes e sem discrepância entre si tem a validade de quaisquer outras declarações, não podendo ser desprezados sem prova de má-fé ou suspeita de falsidade.” (TJSC - JC 59/314).

Neste sentido:

CRIMINAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGA. NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MOTIVADA TAMBÉM EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO. I. O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta Corte. II. Hipótese na qual a condenação foi baseada, também, em outros elementos de prova, tais como a quantidade de droga apreendida, a forma como estava acondicionada e a existência de embalagens usualmente destinadas à preparação do entorpecente para a venda. III. Recurso desprovido. RESp 751760 / MG RECURSO ESPECIAL 2005/0078678-3

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AÇÃO PENAL. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Estando provadas a materialidade do fato, bem como a autoria do delito, mormente por ter sido o agente surpreendido negociando a substância entorpecente, além de terem sido encontrados alguns papелotes da droga por debaixo de suas vestimentas, não há falar em ilegalidade qualquer no decreto condenatório, a ser sanada pela via do habeas corpus. 2. Posiciona-se a doutrina, bem como a jurisprudência deste Superior Tribunal, no sentido de que os depoimentos de policiais, devidamente confirmados em juízo, constituem-se prova idônea à condenação. 3. Ordem denegada. HABEAS CORPUS Nº 28.417 - SP (2003/0076891-7).

Incabível findar em decisão de mérito absolutório como pretende a Defesa. Os policiais ouvidos em juízo confirmaram que o local é conhecido por intensa prática de tráfico de drogas, e os agentes flagraram quando a acusada guardava, tinha em depósito e vendia, para fins de comércio, substâncias entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, comprovadas assim a autoria e o dolo.

Cumprе ressaltar que não há necessidade de se flagrar a comercialização da droga para a configuração do crime de tráfico. O tipo penal previsto no artigo 33 da Lei Antidrogas é misto alternativo, bastando que o agente incorra em qualquer das condutas descritas no tipo penal para que o crime se configure.

Ainda, não deve prosperar a versão apresentada pela combativa Defesa no que se refere à conduta praticada pela ré melhor emoldar-se naquela prevista no artigo 28 da referida Lei. De fato, não se descarta que a ré possa ser usuária de entorpecente. Todavia, tal circunstância, isoladamente, não conduz à conclusão de que ela não praticasse o tráfico de entorpecentes, sendo possível a coexistência das características de traficante e viciada. É notório que grande parte dos traficantes é usuária ou dependente de drogas, o que não desnatura a conduta de mercancia. O bem jurídico, saúde pública, continua a ser lesionado da mesma forma. Destarte, inequívoco reconhecer a prática do delito narrado na exordial acusatória, pela acusada.

Assim, provadas a autoria e a materialidade delitivas e, não havendo causa excludente de ilicitude, a condenação é medida que se impõe.

Nos termos do artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

Atento aos ditames do artigo 59 do Código Penal Brasileiro, não verifico constar dos autos circunstâncias desfavoráveis ao réu. Desta forma, com espeque no preceito secundário do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, fixo a pena base no patamar de 05

(cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes a serem consideradas, mantendo-se a pena no patamar acima estabelecido.

Na terceira fase, constato a ocorrência da causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006, uma vez que a ré se enquadra na totalidade dos requisitos exigidos pelo diploma legal. Nada obstante, a redução deve ser baseada em fração intermediária de 1/4, haja vista a quantidade e a variedade das drogas apreendidas. Deste modo, a pena se estabiliza no patamar de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena será o aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal.

O valor de cada dia-multa será de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, à míngua de maiores elementos sobre a capacidade financeira da ré.

Em remate, vale destacar ser incabível, no caso, a substituição prevista pelo artigo 44 do Código Penal, bem como o benefício do artigo 77 e seguintes do Código Penal, haja vista a quantidade e a variedade das drogas apreendidas e a própria natureza do crime.

Ante o exposto e por tudo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para CONDENAR a ré DAIANE LUNARA ELIZEI como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, e 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa, no patamar fixado.

A acusada respondeu a todo o processo em liberdade e não há nada que indique a necessidade de decretação de prisão preventiva, atentando-se ainda ao regime de pena imposto. Assim sendo, concedo a ela o direito de recorrer em liberdade.

Tendo em vista que o artigo 91, inciso II, do Código Penal e o artigo 63, §1º, da Lei nº 11.343/06 estabelecem que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento do valor apreendido em poder da ré em favor da União. Oficie-se ao Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas para as providências cabíveis, se o caso.

Ante o convênio celebrado entre a PGE/OAB, arbitro os honorários advocatícios do patrono nomeado em 100% do valor da tabela, se não houver recurso, e em 70% do valor da tabela, se houver recurso, expedindo-se a certidão.

Custas na forma da lei.

P.I.C.

Sao Jose do Rio Pardo, 17 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA